Shooting Charges

गृह विभाग

मंत्रालय, मुंबई४०० ०३२ दिनांक १३ फेब्रुवारी १९९७

49

भारतीय बंदरे अधिनियम, १९०८.

क्रमांक आयपीए. १०९५/सीआर-६३/टीआरए-४.—भारतीय बंदर अधिनियम, १९०८ (१९०८ चा १५) याचे कलम ६, पोट-कलम (१), खंड (जेजे) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या बाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र लहान बंदरे, धक्के, लहान धक्के, उतरवण्याच्या जागा इत्यादी (वापरांचे विनियमन) नियम, १९६९ मध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता पुढील नियम करीत आहे, हे नियम उक्त कलम ६, पोट-कलम (२) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आले होते :—

१. या नियमांना महाराष्ट्र लहान बंदरे, धक्के, लहान धक्के, उतरावयाच्या जागा (वापराचे विनियमन) नियम, १९९७ असे म्हणता येईल.

२. महाराष्ट्र लहान बंदरे, धक्के, लहान धक्के, उतरवण्याच्या जागा इत्यादी (वापराचे विनियमन) नियम, १९६९, मध्ये पोट-नियम (३) नंतर, पुढील नियमाची भर घालण्यात येईल ती अशी :—

"(४) कोणतेही लहान बंदर, धक्का, उतरवण्याच्या जागा, लहान धक्का, उतरविण्याचा-चढविण्याचा धक्का, गोदाम किंवा छपरी (शेड) यांचा शांतता काळात व्यावसायिक चित्रपट, व्हिडीओ चित्रपट किंवा माहितीपट किंवा शैक्षणिक चित्रपट किंवा इतर कोणत्याही चित्रपटाचे प्रसंगचित्रण करण्याच्या प्रयोजनाकरिता वापर करण्याची इच्छा असणारी कोणतीही चित्रपट संस्था किंवा कंपनी किंवा व्यक्ती, जो पुढीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या दरांनी पैसे भरल्यानंतर या सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आल्या आहेत अशा अटींवर व शर्तींवर अशा वापरासाठी परवानगी देण्यास सक्षम असेल अशा मुख्य बंदर अधिकाऱ्याकडे (युद्धकाळात मुख्य समादेशक ध्वजसंचालन अधिकारी) अर्ज करील :—

(१) सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत प्रसंगचित्रणाच्या वेळापत्रकाचे दर—

(अ) व्यावसायिक चित्रपट	प्रत्येक दिवसाला रु. ५,०००
(ब) राष्ट्रीय चित्रपट विकास निगमने सहाय्य केलेल्या कथापटाची किंवा दूरदर्शन मालिकांची निर्मिती किंवा दोन्ही.	प्रत्येक दिवसाला रु. २,०००
(क) चित्रपट आणि दूरदर्शन माहितीपट आणि शैक्षणिक चित्रपट.	प्रत्येक दिवसाला रु. ५००

(२) सूर्यास्तापासून सूर्योदयापर्यंत प्रसंगचित्रणाच्या वेळापत्रकाकरिताचे दर वरील खंड (१) मध्ये नमूद केलेल्या रकमेच्या दुप्पट असतील.

परंतु, असे चित्रपट, कथापट किंवा दूरदर्शन मालिका किंवा दूरदर्शन माहितीपट मराठी भाषेतील असतील तर ते दर वर विनिर्दिष्ट केलेल्या दरांच्या निम्मे असतील.

(५) मुख्य बंदर अधिकारी, प्रसंगचित्रणाच्या वेळापत्रकाच्या आणि जमा रकमेसह प्राप्त झालेल्या रकमेचा तपशील दर्शविणारी एक नोंदवही या नियमांना जोडलेल्या नमुना "अ" मध्ये ठेवील."

अनुसूची

[नियम २ (४) पहा]

लक्षद्वीप बंदरावरील किंवा परिसर क्षेत्रांतील प्रसंगचित्रणासंबंधीच्या अटी व शर्ती.

१. पोटनियम ४ मध्ये नमूद केलेल्या बंदर क्षेत्रामध्ये प्रसंगचित्रणाच्या वापराकरिता असलेल्या दरांसह रु. १,००० जमा रक्कम एकत्रीतपणे, मुख्य बंदर अधिकाऱ्याकडे किंवा त्याच्या प्रतिनिधीकडे आगाऊ भरण्यात येईल, आणि किमान चार दिवस आधी अर्जासोबत पावती सादर करण्यात येईल.

२. बंदर क्षेत्राचा वापर करण्याकरिता भरलेली दरांची रक्कम एकदा भरल्यानंतर परत करण्यात येणार नाही. मात्र, जर यामध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींचे व शर्तींचे योग्यपणे पालन केले असेल आणि बंदराच्या कोणत्याही मालमत्तेला क्षती पोहचवलेली नसेल तर रु. १,००० ची जमा रक्कम परत करण्यात येईल.

३. अर्जामध्ये चित्रपटाचे नाव, ज्या ठिकाणी दृश्ये घ्यावयाची असतील त्या जागेस एकत्रितपणे, नमूद करण्यात येईल.

४. बंदर विभागामध्ये शांततेच्या काळात प्रसंगचित्रण करण्यास खालील शर्तींच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात येईल :—

(एक) कोणत्याही प्रकारच्या पाळीव प्राण्यास परवानगी देण्यात येणार नाही.

(दोन) प्रसंगचित्रण ज्या ठिकाणी प्रस्तावित आहे ते ठिकाण मुख्य बंदर अधिकारी किंवा त्याचे प्राधिकृत प्रतिनिधी यांचेकडून संमत करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल.

५. प्रसंगचित्रणाकरिता देण्यात आलेला परवाना प्रसंगचित्रण सुरू करण्यापूर्वी मुख्य बंदर अधिकारी किंवा त्याचे प्रधिकृत प्रतिनिधी यांच्याकडे सादर करण्यात येईल, आणि प्रवेश-द्वारावरील बंदर कर्मचाऱ्यांना तो दाखविण्यात येईल आणि बंदर कर्मचाऱ्यांनी मागणी केली असेल तेव्हासुद्धा सादर करावा लागेल.

६. प्रसंगचित्रणाचे परवाने परवान्यामध्ये नमूद केलेल्या करारनिर्दिष्ट कालावधीकरिता वैध असतील. करारनिर्दिष्ट कालावधीत प्रसंगचित्रण पूर्ण झाले नसेल तर, परवान्याची विधिग्राह्यता समाप्त होईल आणि नियमांप्रमाणे अतिरिक्त शुल्क भरल्यानंतर आणि जागेची उपलब्धता असल्यास, दुसऱ्या दिवसाकरिता कालावधी वाढवून देण्यास मंजुरी देण्यात येईल.

७. विनिर्दिष्ट तारखेला चित्रपटाचे प्रसंगचित्रण केले नसेल त्या बाबतीत, प्रसंग-चित्रणाची परवानगी व्यपगत होईल आणि दुसऱ्या दिवसाच्या परवानगीकरिता वर विहित केलेल्या शुल्कासह नवीन अर्ज करावा लागेल, अशा बाबतीत, नवीन परवान्याच्या संबंधात मंजूर केलेली प्रवानगी रद्द करण्याच्या शुल्काच्या रकमेच्या दहा टक्के रक्कम दंड म्हणून कापून घेतल्यानंतर आधीच्या परवान्याचे शुल्क समायोजित करण्यात येईल.

८. बंदरावरील कोणतेही सामान वापरता येणार नाही. चित्रणाकरिता विद्युत पुरवण्याची व्यवस्था निर्मात्याला करावी लागेल. तथापि, जर बंदर अधिकाऱ्याने विद्युत आणि पाणी-पुरवठ्याची व्यवस्था करणे आवश्यक असेल तर, निर्मात्याला चालू दरानुसार खर्च द्यावा लागेल.

९. त्या क्षेत्रातील शासकीय संपत्तीला धक्के, लहान धक्के, माल उतरविण्याच्या जागा, धक्के, गोदामे आणि छपऱ्या (शेड्स्) यांना कोणतेही नुकसान पोहचविता देणार नाही. झालेल्या नुकसानीचा संपूर्ण खर्च, ठेवीच्या रकमेतून वसुलीयोग्य असेल किंवा ठेवीच्या रकमेपेक्षा ती अधिक असेल तर, जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे ती वसूल करण्यात येईल.

१०. प्रसंगचित्रण चालू असताना, बंदराच्या कामगारांना किंवा अभ्यागतांना कोणताही त्रास होता कामा नये.

त्याचप्रमाणे चित्रपटाच्या निर्मात्याला शासकीय नौका किंवा जहाज यांच्या वापराकरिता चालू दरांनी खर्च द्यावा लागेल.

११. साधारणत: वाहनांना जेथे प्रवेश निषिद्ध आहे अशा ठिकाणी ध्वनीयंत्र वाहून नेणारे, फक्त एक वाहन आणि आवश्यक सामान वाहून नेणारी एक मालमोटार त्या क्षेत्रांमध्ये नेता येईल. परंतु त्यामुळे बंदराला किंवा इतर कोणत्याही शासकीय संपत्तीला नुकसान पोहचण्याची शक्यता नसावी. प्रतिसिद्ध क्षेत्रात कोणत्याही मोटारगाड्यांना प्रवेश करण्यास परवानगी नसेल.

१२. बंदर अधिकाऱ्याने कोणत्याही क्षेत्रात एकापेक्षा अधिक पथकांना त्यांचे क्षेत्र निश्चित करून प्रसंगचित्रणाकरिता परवानगी दिली असेल अशा प्रकरणात परवानाधारक फक्त त्या ठिकाणापुरतेच आपले प्रसंगचित्रण नियंत्रित करतील आणि दुसऱ्या पथकाच्या प्रसंगचित्रणाला अडथळा आणणार नाहीत.

१३. मुख्य बंदर अधिकारी, आवश्यक असेल तर कोणतेही कारण न देता अल्पसूचनेने, तारखेत बदल करण्याचे किंवा रद्द करण्याचे अधिकार स्वत:कडे राखून ठेवील.

१४. मुख्य बंदर अधिकाऱ्याकडे, लेखी नमूद करावयाच्या कारणांसह चालू असलेले प्रसंगचित्रण थांबविण्याचे आणि दिलेली परवानगी रद्द करण्याचे अधिकार राखून ठेवलेले आहेत.

१५. प्रसंगचित्रणाच्या कालावधीत, बंदर कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन काटेकोरपणे करावे लागेल.

१६. परवानाधारकाने जागा सोडण्यापूर्वी मुख्य बंदर अधिकाऱ्यास किंवा यासंबंधात त्याने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांसह अवश्य कळविले पाहिजे आणि ठेवीची रक्कम परत करण्याचा विचार करणे या कार्यालयाला शक्य व्हावे म्हणून त्याच्याकडून यथोचित निपटारा प्रमाणपत्र मिळविले पाहिजे.

१७. कोणत्याही असल्यास, वादाच्या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचा त्या संबंधातील निर्णय अंतिम असेल.

नमुना अ

[नियम २ (५) पहा]

प्रसंगचित्रण अनुसूचीचा तपशील आणि प्रसंगचित्रणाचे दर म्हणून प्राप्त झालेली रक्कम आणि प्रसंगचित्रणाची ठेव रक्कम दर्शविणारी नोंदवही.

अनुक्रमांक	दिनांक	पथकाचे नाव आणि पत्ता	प्रसंगचित्रणाचा उद्देश म्हणजेच चित्रपट प्रसंगचित्रण, व्हिडीयो प्रसंगचित्रण इत्यादी	प्रसंगचित्रणाचा कालावधी आणि तास सकाळी ते सकाळी दुपारी ते दुपारी
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)

प्रसंगचित्रणाकरिता वापरावयाची भाषा	रक्कम रु. पै.	ठेव रक्कम रु. पै.	कोषागारात जमा केलेल्या रकमेचा तपशील		
			चलन क्रमांक	दिनांक	रक्कम रु. पै.
(६)	(७)	(८)		(९)	

रक्कम प्राप्त करणाऱ्या अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी (तारकेसह)	प्रसंगचित्रणाच्या काळात मालमत्तेला पोहचलेल्या हानीचा तपशील कोणताही असल्यास	अशा हानीबद्दल वसूल करण्याजोगी रक्कम	हानीसंबंधीची रक्कम कशी वसूल केली
(१०)	(११)	(१२)	(१३)

जमा रकमेच्या परतफेडीसंबंधीचा तपशील

कोणत्या तारखेला परत केली	परत केलेली रक्कम रु. पै.	प्राप्त करणाऱ्याची स्वाक्षरी (तारकेसह)	रक्कम परत करणाऱ्या अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी	शेरा (कोणताही असल्यास)
	(१४)		(१५)	(१६)

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

म. ह. देसाई,
शासनाचे उप सचिव.

HOME DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 13th February 1997

INDIAN PORTS ACT, 1908.

No. IPA. 1095/CR-63/TRA-4. —In exercise of the powers conferred by clause (*jj*) of sub-section (*1*) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby amends the Maharashtra Minor Ports, Piers, Jetties, Landing places, etc. (Regulation of Use) Rules, 1969, the same having been previously published as required by sub-section (*2*) of section 6 of the said Act, as follows, namely :—

1. These rules may be called the Maharashtra Minor Ports, Piers, Jetties, Landing places, etc. (Regulation of Use) Rules, 1997.

2. In rule 2 of the Maharashtra Minor Ports, Piers, Jetties, Landing places etc. (Regulation of Use) Rules, 1969, after sub-rule (3), the following shall be added, namely :—

" (4) Any Film Institute or company or individual who desires to make use of any pier, jetty, landing places, wharf, quays, warehouse or shed for the purpose of shooting a commercial film, video film or documentary films or educational film or any other film during the peace time period, shall apply to the Chief Ports Officer (during the war period to the Flag Officer Commanding-in-Chief) who shall be competent to grant permission for such use on such terms and conditions specified in the Schedule hereto, on payment of rates specified as follows, namely :—

(1) Rates for the shooting schedule from sunrise to sunset—

(*a*)	Commercial films	Rs. 5,000 per day.
(*b*)	Shooting of feature films or Doordarshan serials or of both, assisted by the National Films Development Corporation.	Rs. 2,000 per day.
(*c*)	Films and Doordarshan documentaries and educational films.	Rs. 500 per day.

(2) Rates for the shooting schedule from sunset to sunrise shall be twice the amount mentioned in clause (1) above:

Provided that, if the films, feature films, Doordarshan Serials or Doordarshan documentaries are in *Marathi* language, the rates shall be half of those specified above.

(5) The Chief Ports Officer shall maintain a register in Form ' A ' appended to these rules, giving particulars of the shooting schedule and the amount received together with deposit.".

SCHEDULE

[*See* rule 2 (4)]

Terms and Conditions with regard to the Film Shooting, etc., at the Minor Ports, or surrounding areas

1. An amount of deposit of Rs. 1,000 together with the rates for use for shooting in the Port area mentioned in sub-rule (4) shall be paid in advance to the Chief Ports Officer or his representative and receipt shall be presented with the application minimum four days in advance.

2. The rates for the use of Port area once paid shall not be refunded. The deposit of Rs. 1,000 shall, however, be refunded, if all the terms and conditions mentioned herein are properly adhered to and no damage is caused to any property at the port.

3. The name of the film, together with the place where scenes are to be taken, shall be indicated in the application.

4. Shooting is permitted throughout the Port area during the peace time period subject to the following conditions :—

(*i*) No pet of any kind shall be permitted.

(*ii*) The location where the shooting is proposed shall be as approved by the Chief Ports Officer or his authorised representative.

5. Permission granted for shooting shall be produced to the Chief Ports Officer or his authorised representative before commencement of shooting ; and shall be shown to the Port Officials at the entrance and also to be produced when desired by the Port Officials.

6. Shooting permits shall be valid only for the period stipulated in the permit. If the shooting is not completed within the stipulated period, the permit will cease to be valid and extension for the next day may be granted on payment of additional charges as per the rules and the availability of the site.

7. In case shooting of film is not done on the specified date, the permission for shooting shall lapse and a fresh application, with the charges prescribed above, shall have to be made for permission for other date. In such case, the charges of the earlier permission shall be adjusted in case of fresh permission subject to the ten percent amount of the charges as a penalty for cancellation of the permission granted.

8. No material on the ports will be used. The producer will have to arrange for electricity power supply for shooting. However, if the port authority is required to arrange for supply of electricity or water, the producer will have to pay the charges at the prevailing rates.

9. No damage should be caused to the Government property, namely, piers, jetties, landing places, wharfs, warehouses and sheds in the areas. The full cost of the damage caused, shall be recoverable from the amount of deposit or be recovered as an arrear of land revenue, if it exceeds amount of deposit.

10. No disturbance should be caused to the workers or the visitors to the port while shooting is in progress.

Similarly the producer of the film shall have to pay the charges for use of Government launch or vessel at the prevailing rates.

11. Only one vehicle carrying sound machine and one truck carrying necessary luggage shall be taken in the area where vehicles are normally prohibited, provided that they are not likely to damage the port or any other Government property. No cars shall be allowed in the prohibited area.

12. If the Chief Ports Officer has permitted for shooting in any area for more than one party, fixing the locations for them, in such case the permit holders shall restrict their shooting to that locations only and shall not disturb the shooting of the other party.

13. The Chief Ports Officer reserves the right to change or cancel the date, with short notice, if required without giving any reasons for the same.

14. The rights are reserved with the Chief Ports Officer to stop the shooting in progress and cancel the permission given with reasons to be recorded in writing.

15. Instructions given by the Port Officials must be strictly followed during the period of shooting.

16. The permit holder must inform the Chief Ports Officer or to the Officer authorised by him in this behalf, before leaving the area and obtain proper clearance certificate from him to enable this office to consider the refund of deposit.

17. In case of dispute, if any, the decision of the Chief Executive Officer, Maharashtra Maritime Board, Mumbai, in the matter shall be final.

FROM A

[*See* rule (5)]

Register showing particulars of the shooting schedule and the amount received as the rates and deposit for shooting

Serial No.	Date	Name and address of the party	Purpose for shooting, i.e. film shooting, video shooting, etc.	Period and duration of the shooting from ....a.m. to .... a.m./p.m. p.m./a.m.	The language to be used for the film
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Amount of Rs. P.	Amount of deposit Rs. P.	Particulars of the amount deposited in the Treasury			Dated signature of the Officer receiving the amount
		Challan No.	Date	Amount Rs. P.	
(7)	(8)		(9)		(10)

Particulars of damage, if any, done to the property during the shooting	The amount recoverable for such damage	How the amount towards damage has been recovered
(11)	(12)	(13)

Particulars regarding repayment of deposit			Dated signature of the Officer returning the amount	Remarks, if any
Date on which returned	The amount returned Rs. P.	Dated signature of the receiver		
	(14)		(15)	(16)

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

M. H. DESAI,
Deputy Secretary to Government.